

CONTRATO DE ADHESIÓN AL SISTEMA DE PLAN DE AHORRO PROGRAMADO: PAGO EN BOLÍVARES (Bs.), CON OPCIÓN DE DIVISAS SEGÚN LIBRE CONVERTIBILIDAD

Detalles del Plan

Información del Adherente

Yusbelis Espinoza
C.I: V-20810454

Detalles del Plan

Monto Contratado
\$2000.00
Bien a Adquirir: **Moto**
0km

Condiciones de Pago

Plazo del Contrato
24 meses
Cuota Mensual:
\$111.40

Modalidad y Monto Total

Moneda de Pago
Bolívares (Tasa BCV)

Monto Total del Plan
\$2673.60

Entre las partes, por un lado, **MOTO PLAN MOTORS, C.A.**, sociedad mercantil constituida bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Portuguesa bajo el número de tomo 66-A RM410, número 18 del año 2023, con RIF J-50408959-1 e inscrita en el RUPDAE, en lo sucesivo denominada "LA EMPRESA", y por otro lado, el solicitante identificado en la solicitud de inscripción anexa, en lo sucesivo denominado "EL CLIENTE", convienen en celebrar el presente Contrato de Adhesión, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Y NATURALEZA DEL CONTRATO

Cláusula 1. LA EMPRESA es una persona jurídica legalmente constituida. EL CLIENTE se adhiere voluntariamente a este contrato.

Fundamento Legal: Código de Comercio y Código Civil.

Cláusula 2. El contrato tiene por objeto la incorporación a un plan de ahorro programado, con fines de autofinanciamiento. LA EMPRESA no vende bienes directamente.

Fundamento Legal: Art. 112 Constitución y Art. 1161 Código Civil.

Cláusula 3. EL CLIENTE declara haber recibido asesoría clara, personalizada y oportuna.

Fundamento Legal: Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Arts. 12 y 13.

Cláusula 4. Definiciones contractuales básicas (grupo, cuota, adjudicación, beneficiario, etc.).

Cláusula 4 BIS. La asesoría fue grabada con consentimiento expreso de EL CLIENTE y podrá usarse como prueba válida en caso de controversia.

Fundamento Legal: Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Arts. 12 y 13.

CAPÍTULO II: DE LOS GRUPOS, PLAZOS Y EL BIEN A ADQUIRIR

Cláusula 5. Cuota de inscripción única equivalente al 16% del monto contratado.

Cláusula 6. Los grupos se conforman por 54 personas y se activan al alcanzar al menos el 85% de integración.

Cláusula 7. Duración máxima del plan: 24 meses.

Fundamento Legal: Autonomía de la voluntad contractual.

Cláusula 8. El monto adjudicado se ajusta al precio del bien. LA EMPRESA no garantiza disponibilidad de modelos.

CAPÍTULO III: DE LA CUOTA MENSUAL Y LOS PAGOS

Cláusula 9. La cuota mensual incluye:

9.1. Aporte neto al fondo.

9.2. Costos operativos y utilidad (hasta 30%).

9.3. Penalidad por atraso.

9.4. Impuestos (como el IVA del 16%).

Fundamento Legal: Código de Comercio Art. 127, Ley del IVA, Constitución Art. 316.

Cláusula 10. Se exige el pago completo y puntual de 24 cuotas mensuales, sin interrupciones ni fraccionamientos.

Fundamento Legal: Art. 115 Código de Comercio.

Cláusula 11. Los pagos deben realizarse preferentemente en Bolívares (Bs.), al valor equivalente según la tasa oficial del BCV. También se aceptan pagos en divisas convertibles, bajo el principio de libre convertibilidad.

Fundamento Legal: Ley del BCV (Art. 3 y 121), Convenio Cambiario N.º 1, Código de Comercio (Art. 115 y 128), TSJ Sala Civil N.º 703/2016.

CAPÍTULO IV: DEL PROCESO DE ENTREGA (ADJUDICACIÓN)

Cláusula 12. El evento de adjudicación se realiza una vez al mes entre clientes solventes.

Fundamento Legal: Art. 1136 Código Civil.

Cláusula 13. Formas de adjudicación:

13.1. Por oferta (el cliente ofrece adelanto de cuotas y se toma en cuenta la mejor oferta del grupo).

CLÁUSULA 13.2. Mecanismo de Asignación por Antigüedad: A partir de la cuota número doce (12), EL CLIENTE podrá participar en el evento de asignación por antigüedad. Este mecanismo otorga el derecho a la adjudicación al CLIENTE que tenga el mayor número de cuotas efectivamente pagadas, tomadas de mayor a menor entre todos los integrantes que cumplan con el requisito mínimo de doce (12) cuotas canceladas y estén solventes. En caso de empate entre dos o más clientes con igual cantidad de cuotas pagadas, se otorgará la adjudicación al cliente con mayor antigüedad en la fecha de incorporación al grupo.

Fundamento legal: Este mecanismo se ampara en los principios de equidad, mérito por cumplimiento, y autonomía de la voluntad contractual conforme al Código Civil.

13.3. Por finiquito (el cliente paga todo y recibe el monto en 60 días).

Cláusula 14. Para recibir el monto adjudicado, EL CLIENTE debe presentar garantías: fiador, hipoteca, o reserva de dominio.

Cláusula 15. LA EMPRESA dispone de hasta 60 días hábiles para entregar el monto adjudicado tras validar las garantías.

CAPÍTULO V: INCUMPLIMIENTOS DE PAGO

Cláusula 16. El atraso en el pago inhabilita al cliente para participar en adjudicaciones y genera penalidad.

Fundamento Legal: Código Civil Art. 1160.

Cláusula 17. Si un cliente no adjudicado deja de pagar tres (3) cuotas consecutivas, LA EMPRESA podrá anular el contrato sin previo aviso.

Cláusula 18. Si el cliente ya fue adjudicado y deja de pagar, LA EMPRESA podrá ejecutar el contrato



19.1. Retracto: dentro de los primeros / días desde la firma. Después de ese plazo, el contrato es obligatorio.

19.2. Cambio de grupo: a uno de mayor o menor monto.

19.3. Traspaso: a un tercero solvente, con aprobación de LA EMPRESA.

19.4. Rescisión voluntaria: en cualquier momento. Se reintegrarán solo los aportes netos, descontando inscripción, gastos y tributos. El reintegro será cuota a cuota, a medida que el grupo cumpla su ciclo, para no afectar el fondo común y se indicará el cronograma de devolución dentro de 15 días hábiles posteriores a la notificación formal por parte del cliente.

19.5. Designación de beneficiario: para heredar el contrato en caso de fallecimiento.

Fundamento Legal: Art. 1161 Código Civil y autonomía contractual.

CAPÍTULO VII: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cláusula 20. Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales venezolanos y acuerdan como domicilio el indicado en la solicitud.

Cláusula X. Firma y Documentos Electrónicos. Este contrato podrá ser firmado electrónicamente. Los recibos, notificaciones y comunicaciones podrán emitirse en formato digital, siendo plenamente válidos y exigibles.

Fundamento Legal: Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Artículos 6, 7, 9, 12 y 13.

FIRMA DEL CLIENTE: Declara haber leído, comprendido y aceptado todas las cláusulas del presente contrato.



LA EMPRESA
MOTO PLAN MOTORS, C.A.

Yusbelis Espinoza
C.I: V-20810454

Foto Cliente



Foto del Cliente

Foto Cédula



Documento de Identidad



Verificación Digital